大安和平“11·21”
一般高处坠落事故调查报告

大安区事故调查组

2023 年 12 月

2023 年 11 月 21 日，在大安区和平街发生一起一般高处坠落事故，造成 1 人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令 225 号）等有关法律法规之规定，经大安区人民政府授权，由区应急管理局牵头成立了区总工会、区公安分局、区住房和城乡建设局、和平街道办事处派员组成的“大安和平‘11·21’一般高处坠落事故调查组”（以下简称调查组），并邀请区纪委监委和区检察院派员参加。

调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

调查认定，大安和平“11·21”高处坠落事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

韩某，男，汉族，住址：四川省自贡市沿滩区王井镇，系大安区和平街欣湾东苑室内装修工程承揽人，韩某以个人名义承揽了该装修工程，且未与业主签订住宅室内装饰装修书面合同。

（二）事故相关人员

1.曾某，男，汉族，住址：四川省自贡市大安区新民镇燎原村，系大安区和平街欣湾东苑业主。

2.曾某燕，女，汉族，住址：四川省自贡市大安区茴新，系曾某之女，被曾某委托其负责大安区和平街欣湾东苑房屋室内装修事宜。

（三）涉事工程相关概况

事故工程为欣湾东苑房屋室内装修工程，位于大安区东部新城草席路。业主曾某于2023年11月16日向自贡市佳弘物业管理有限公司办理了《业主装修申请表》，施工单位为自装，施工内容为室内装修，施工日期为2023年11月16日至2024年2月15日，并与该物业公司签订了装修管理服务协议。同时，该工程不涉及法定情形下必须委托具有相应资质装饰装修企业的情况。

2023年11月上旬欣湾东苑曾吴燕与韩某约定费用8.8万元，由韩某负责该房屋室内装修的硬装部分（包工、包料）。接到该工程后，韩某找到之前合作过的小工卢某，约定900元，由卢某负责打线槽、线盒、地脚线及清运自身作业过程中产生的建渣。该装修工程于2023年11月18日开始施工。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成人员死亡1人，直接经济损失约70万元。

死者卢某，男，45岁，家庭地址：自贡市贡井区莲花镇，系大安区和平街欣湾东苑室内装饰工程小工，由韩某雇佣，于2023年11月19日进场作业。

（五）事故发生地点及经过

因事故发生现场在大安区和平街欣湾东苑室内，事故发生时仅有卢某一人在作业，无其他人员看见室内事发经过，调查组通过调查询问、现场勘查，经综合分析后认定事故调查发生地点及经过如下：

1.事故发生地点：位于大安区和平街欣湾东苑阳台靠左处。

2.事故发生经过：2023年11月21日11时20分左右，韩某将装有电锤等工具的桶（约40斤）挂到多功能吊运机吊运钩上，卢某就开始使用多功能吊运机吊运该桶，因多功能吊运机未按照操作要求负重导致底盘不稳，在吊运过程中侧翻出阳台外，将正在作业的卢某一同带出阳台外坠落至1楼绿化带。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场救援、医疗救治及善后情况

事故发生后，韩某看到卢某从施工场地6楼坠落至1楼绿化带处，就立即拨打了120急救电话，约10分钟左右，救护车到达现场，将卢某送往自贡市第四人民医院抢救，经抢救无效，卢某于2023年11月21日13时死亡。

（二）事故信息报送情况及响应情况

事故发生后，自贡市佳弘物业管理有限公司项目经理张某于2023年11月21日11时30分向区公安分局大山铺派出所打电话报警，接到报告后，区应急管理局、区公安分局、和平街道办事处立即派人到达事故现场，并对事故现场进行初步查验，了解事故的基本情况。事故应急处置过程中，和平街道办事处及相关部门反应迅速，先期处置得当、信息上报、应急响应及时。舆情管控引导得当，未发生舆情事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因

卢某违章作业。事发时卢某在和平街欣湾东苑室内阳台处使用多功能吊运机（阳台处无防护栏），所处的位置距1楼草坪高度约15米，属于临边作业。卢某在作业时，一是违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）3.0.5规定，未佩戴安全帽、安全带；二是未按照该吊机使用提示操作的要求进行负重，就开展吊装作业。以上违章行为，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

韩某大安区和平街欣湾东苑室内装修工程承揽人：一是施工现场不具备安全生产条件，二是未对从业人员开展安全生产教育培训。

四、事故责任的认定以及处理建议

（一）直接责任人

卢某，大安区和平街欣湾东苑室内装饰工程小工，安全意识淡薄，违章冒险作业，应对本次事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

（二）主要责任人

韩某，其拆除施工现场阳台防护栏后，未采取可靠措施，也未向作业人员提供安全帽、安全带等安全防护用品，造成该施工临边作业现场不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）3.0.9 规定，导致发生 1 人死亡事故，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十五条、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第十条第（一）项的规定，其涉嫌重大劳动安全事故罪，建议移送公安机关立案侦查。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免安全生产事故的发生，针对本次事故的特点和调查中发现的问题，特提出以下建议意见:

（一）区住房和城乡建设局

要严格按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第 110 号）等法律法规规章规定及四川省住房和城乡建设厅《关于加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（川建防函〔2023〕2724

号）要求，进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理，坚决遏制室内装饰装修违法违规行为，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。

（二）自贡市佳弘物业管理有限公司

要举一反三，加强对服务小区房屋室内装修的日常巡查，在业主装修过程中，要进行必要的检查，做好检查记录，在发现业主装修存在违规行为的，要及时加以制止，并将违法行为向有关部门报告。

（三）和平街道办事处

要强化问题导向，特别是要增强对本行政区域内房屋室内装修的安全监管，同时要督促、指导物业服务企业强化对房屋室内装饰装修安全监管力度和日常巡查。

大安和平欣湾东苑“11·21”

一般高处坠落事故调查组（代章）

2023 年 12 月 15 日